

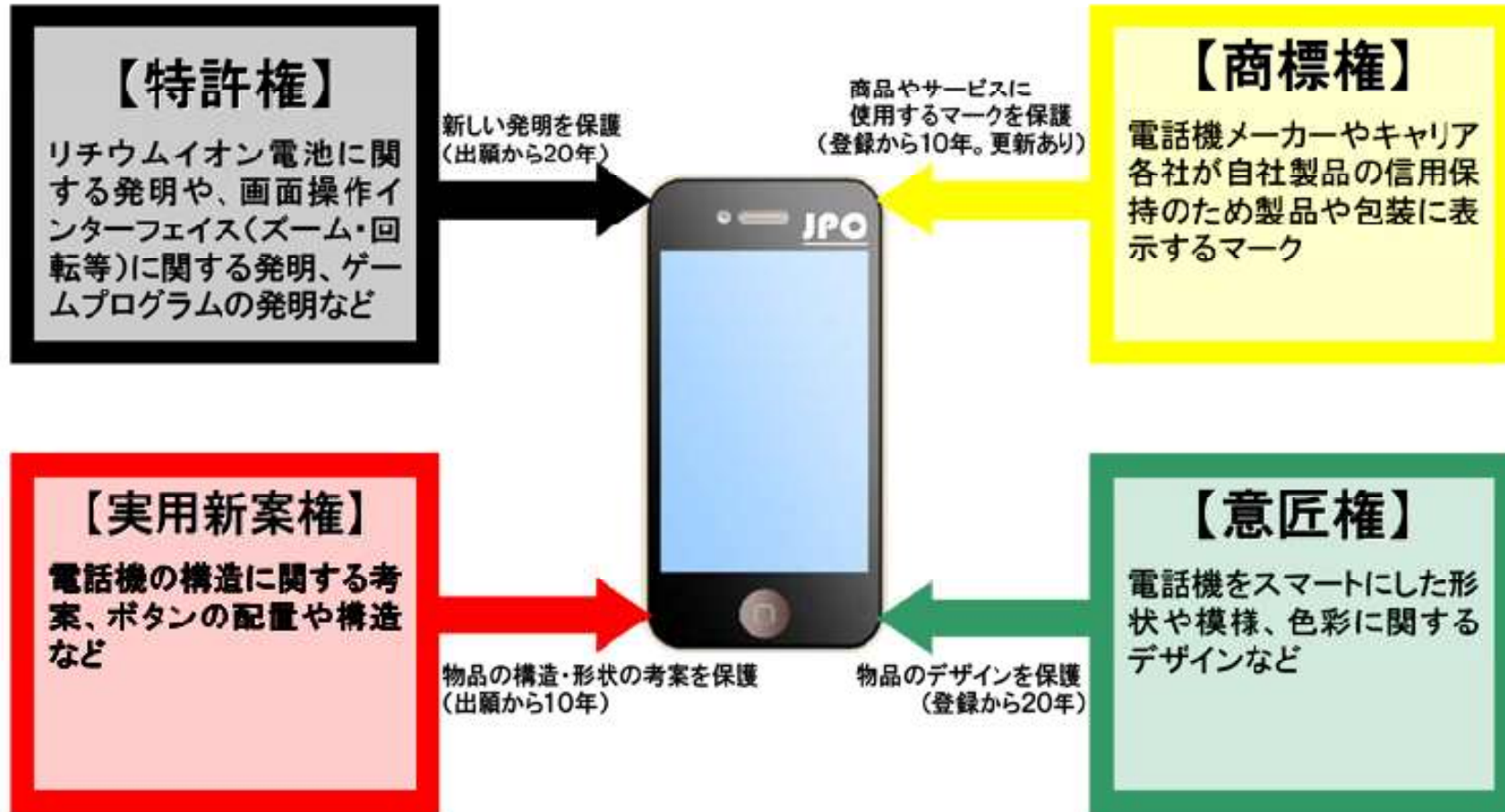
2015/04/10

「日本における特許訴訟について」

弁理士 永井義久



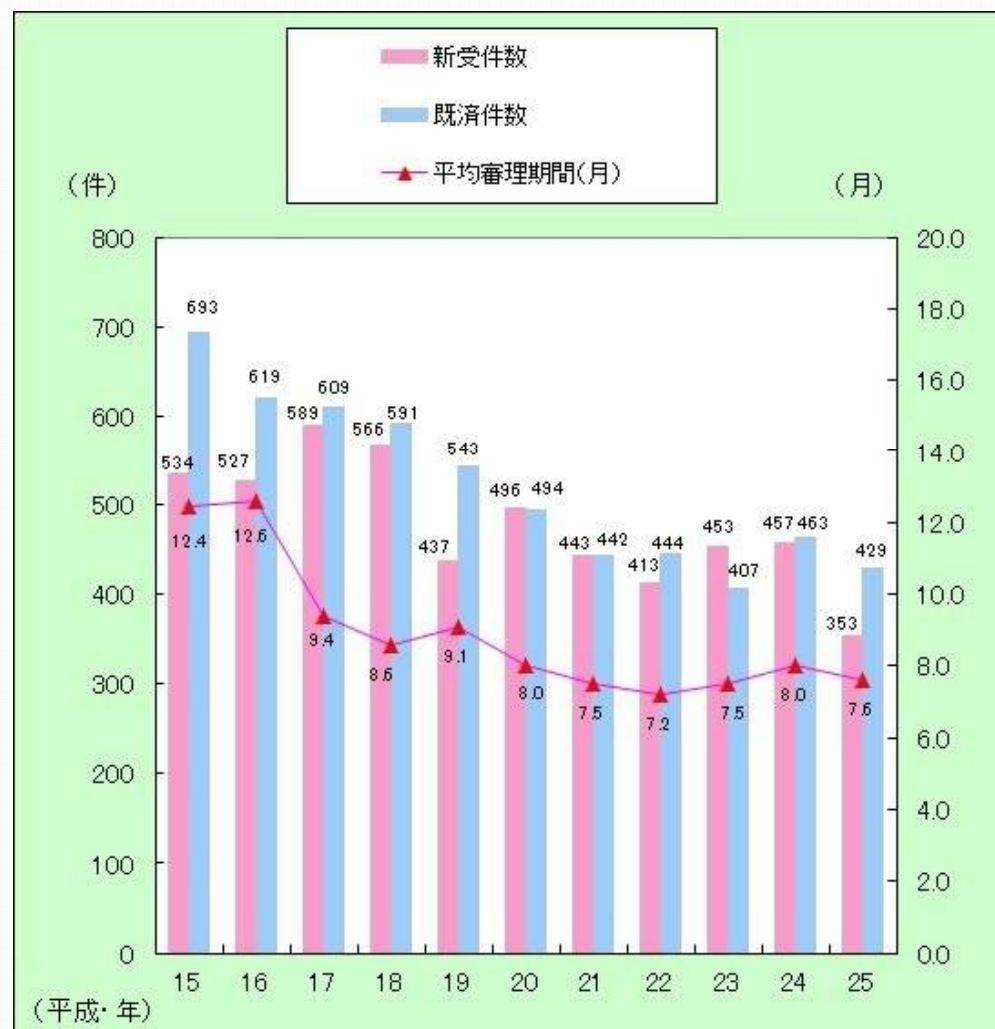
【産業財産権とは】



知的財産権関係民事事件の新受・既済件数 及び平均審理期間(全国地裁第一審)



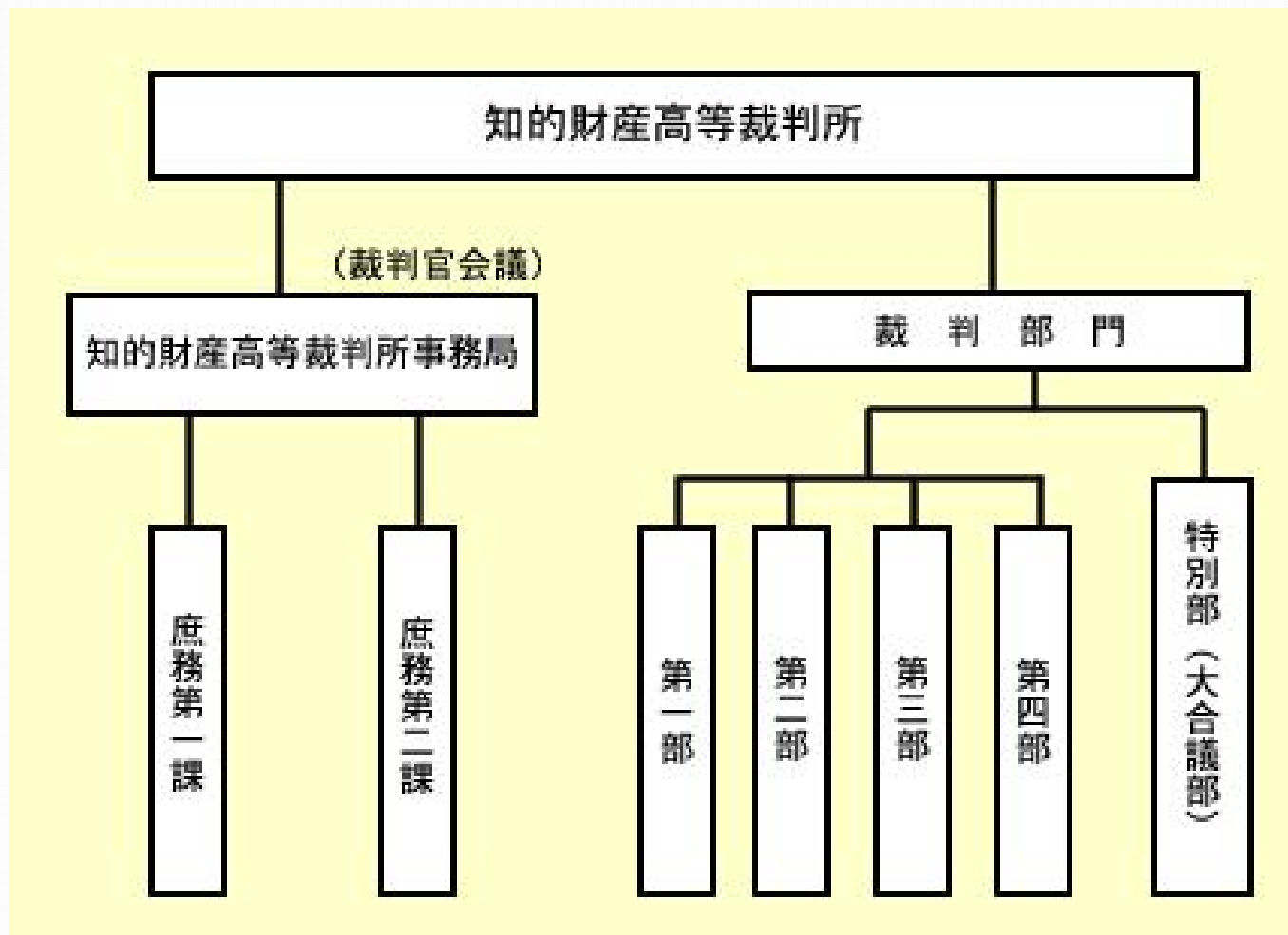
審決取消訴訟の新受・既済件数及び平均審理期間



: 中国知的財産紛争案件の推移







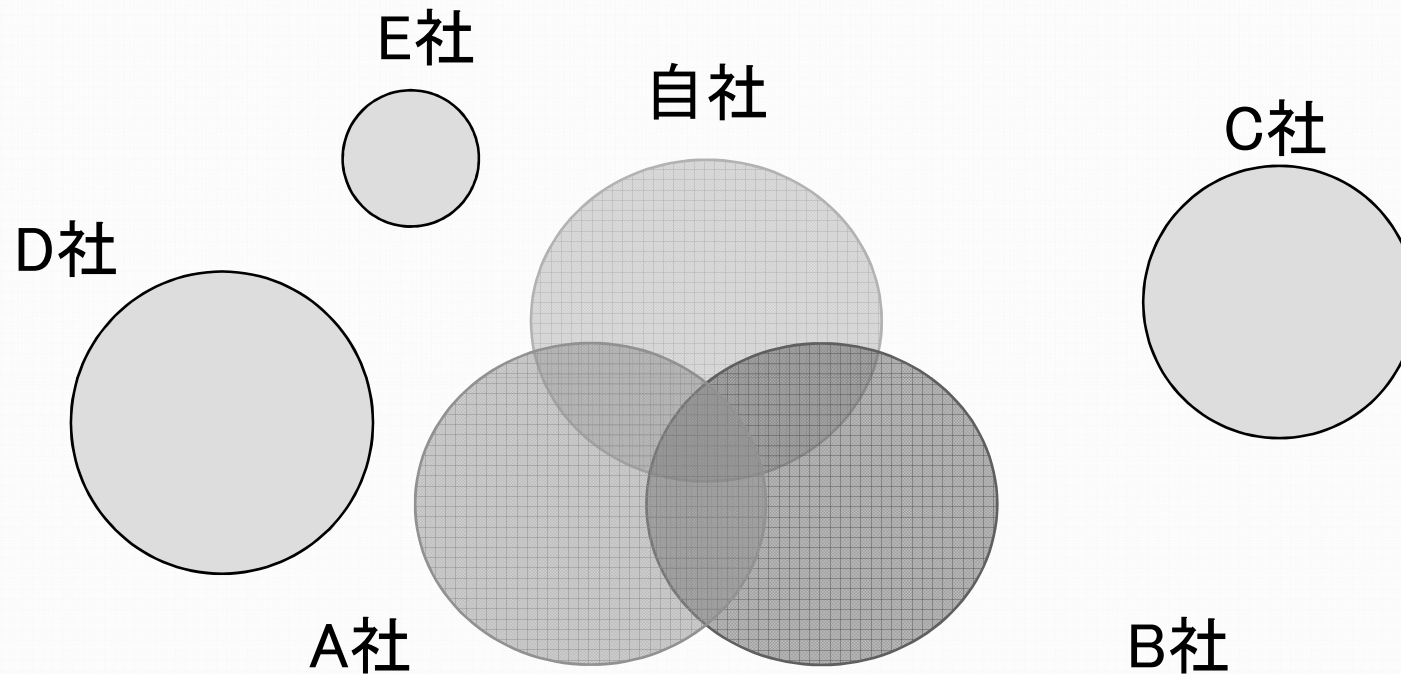
メーカ企業にとって特許とは

知的財産は、企業を支える経営資源の一つ

- 特許は、市場優位で事業展開するための
攻めと守りの武器
- 特許は、事業または技術の自由度を確保する武器
- 特許は、ロイヤリティの支出低減と収入確保のための武器
- 点や線でなく、ビジネス全体(競合他社、部品・完成品メーカ)を考慮して、面で特許を取得する
→パテントポートフォリオマネジメント
- 経営戦略、事業戦略、特許戦略の三位一体

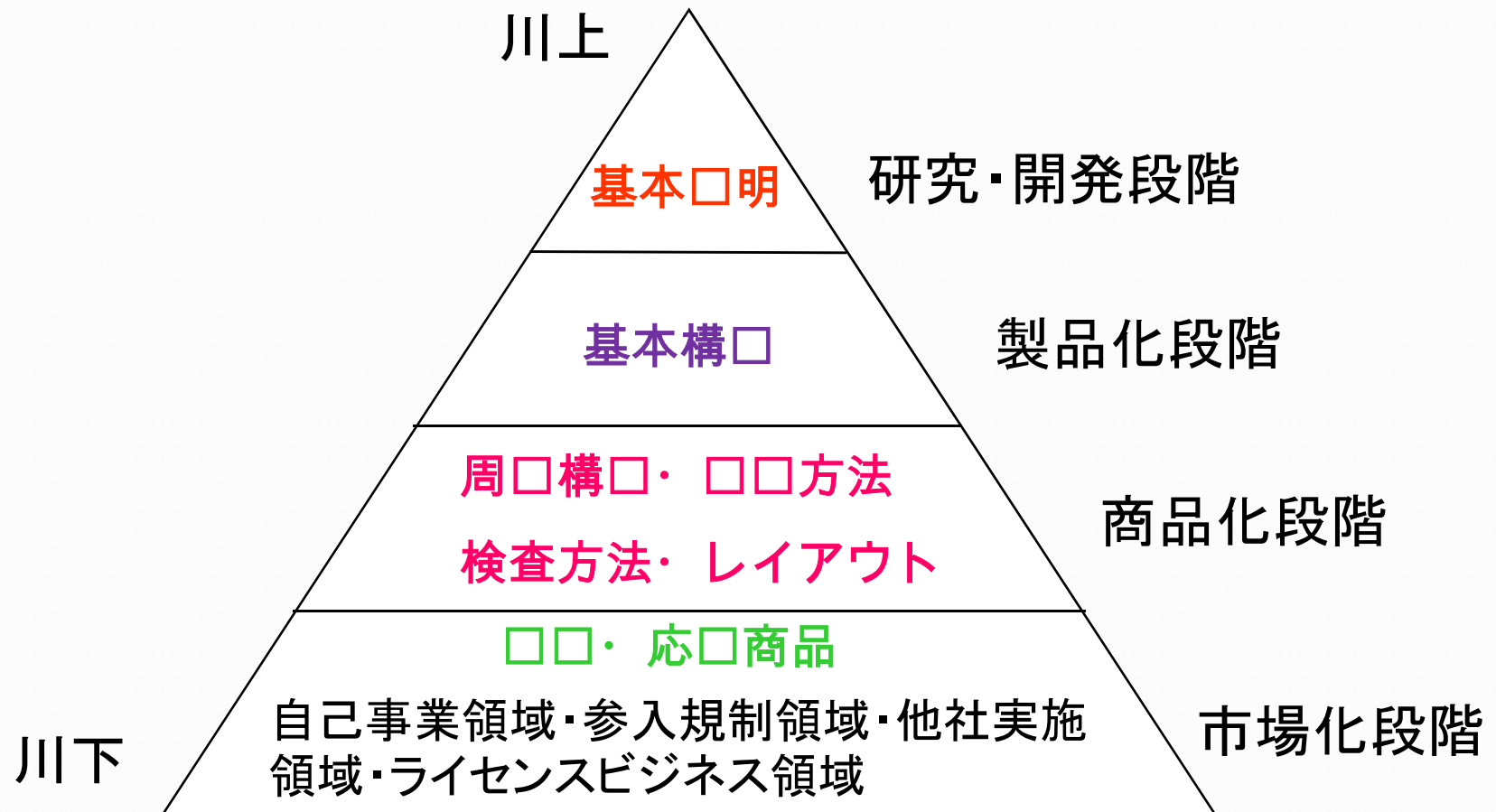
自社技術の分析・位置づけが大前提

知的財産戦略の基礎



位置づけを誤ると過剰評価に基づく失敗を誘発

時系列パテントポートフォリオ



▶ 侵害の事実の把握

- 新製品・新方法についてのマスコミ
（業界紙、雑誌など）発表
- 業界内での伝聞
- 展示会
- 自社の営業活動を通して
- 顧客からの情報
- 特許公報
- ライセンシー等からの情報
- HP

失敗1

- A社は、1つの基本特許で十分として思い込み、B社の参入を許した。
- B社が、基本特許の改良特許を取得した。
- A社の第2弾の改良品は、B社の改良特許に抵触し、その改良品を販売できなくなった。
- 基本特許の明細書にはノウハウまで記載していたため、他社の製造を許した。
- B社の改良品のシェアが大きくなってしまった。

対策

知的財産戦略の根本的見直し

失敗2

顧客企業からの受注

顧客企業（甲）から受注製品の開発にあたり、A社は新たに獲得した製造ノウハウのもとで、やっと製品化に漕ぎ着けた。

しかし、契約書には、「製品化でのノウハウは甲に帰属するものとする、そのノウハウは応用・販売してはならないものとする」との項が入っていた。5年の秘密保持義務条項もあった。

→ 甲はまもなく当該製品の販売を中止した。

→ A社は、甲に販売できなくなり、本契約内容からして、他社からの製品受注もできず、本製品の事業を断念した。

対策



相手方から提示される契約書（案）は、たとえ顧客企業であっても、すぐに同意せず、不都合の場合には毅然として交渉する。

失敗3

顧客企業からの開発依頼

知的財産の認識不十分
秘密保持意識の欠落

- 顧客企業(甲)から製品開発を依頼され、試作品を製造し、図面と共に提供したところ、量産は別の会社が発注されてしまった。
- 顧客企業(甲)から製品開発を依頼され、A社の製造設備・方法案を記載した紙を壁に貼っていた会議室で打ち合わせを繰り返した。その後、甲はその製造方法で内製し、Aへの発注はなかった。
- 甲は、当該製造設備につき、特許出願し権利となった。A社が他社に製造設備を売ろうとしたところ、甲からロイヤリティーの請求がなされた。

対策



1. 秘密に保持しておくべき事項と、開示する事項との区別
2. 秘密保持契約の締結
3. 社内の秘密保持管理体制の確立

失敗4

外注・材料調達

- 甲から大量受注があったため、A社は、B社に製造設備や金型などの図面及びノウハウを与え、生産委託した。
その後、B社は、A社を飛び越して、甲との取引を開始した。

対策

1. B社にノウハウであることを明確に伝え、ノウハウ契約を締結する
2. 社内でのノウハウの取り扱いを定める

失敗5

従業員による秘密保持

- 従業員がライバル企業Xに転職し、技術・ノウハウが流出した。
- 定年退職した従業員が、ライバル企業Xで技術指導をした結果、ライバル企業Xの技術レベルが向上した。
- 退職した従業員が、当社の技術・ノウハウを基に、同業の会社を起業してしまった。

対策

1. 特に、技術系従業員については、入社時及び退社時に秘密保持契約書を提出させる。
2. 従業員に知的財産教育を定期的実施する。

ご清聴ありがとうございました

みなさまのご活躍を祈念します

不明な事項などは、
nagai1@intnagai.comにお問い合わせください

弁理士 永井義久